

MUMTAZ BEGUM MOHAMED ALI (PERAYU 1)
DEEN MUHAMMAD BIN MOHD KASSIM (PERAYU 2)
lwn.
JAMILLAH BINTI ABDULLAH NALLAIAYA

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

4 Oktober 2019/5 Safar 1441H

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-041-0158-2018

[Rayuan Terhadap Keputusan Bantahan Awal - Seksyen 187 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu-Perayu: Encik Mohd Hafizullah bin Abdullah daripada Tetuan Akberdin & Co

Peguam Syarie Responden: Encik Mohamad Hafiz bin Kamis daripada Tetuan Chambers of Rafie Mohd Ahafie & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 5 Disember 2018

dalam kes permohonan no. 10200-041-0407-2018. Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Mahkamah menolak permohonan bantahan yang dibuat oleh Pemohon dengan kos;
 - 1.2 Prosiding kes permohonan no. 10200-066-0198-2018 yang difailkan Responden untuk membatalkan perintah faraid pada 5 Oktober 2017 dalam kes no. 10200-040-0692-2017 hendaklah diteruskan.
 - 1.3 Pemohon-pemohon hendaklah membayar kos kepada Responden sebanyak RM5,000.
- 2) Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 13 Disember 2018 dan mengemukakan lima (5) alasan rayuan bertarikh 18 Februari 2019 seperti di muka surat 113-114 Rekod Rayuan.
- 3) Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon supaya keputusan YA Hakim Bicara dikekalkan.

FAKTA KES

4) Perayu-Perayu merupakan waris kepada Mohd Kassim bin Zamal Mohd (si mati) yang telah meninggal dunia pada 4 Ogos 2017. Perayu 1 merupakan isteri yang sah kepada si mati melalui pernikahan pada 27 Oktober 1992. Perayu 2 pula merupakan anak lelaki simati dan merupakan pentadbir bagi harta pusaka simati.

5) Responden pula mendakwa telah bernikah dengan simati pada 29 Oktober 2007 secara wali hakim di Pejabat Agama Islam Daerah Petaling. Selepas kematian simati, nama Responden selaku isteri kedua tidak dimasukkan sebagai ahli waris simati dalam perintah faraid yang diputuskan pada 5 Oktober 2017 melalui kes no. 10200-040-0692-2017. Responden yang kecewa dengan tindakan Perayu-Perayu telah memfailkan permohonan interlokutori untuk membatalkan perintah faraid tersebut melalui permohonan no. 10200-066-0198-2018 (selepas ini disebut kes induk).

6) Perayu-Perayu meragui pernikahan antara Responden dengan simati kerana tidak melalui permohonan kebenaran berpoligami di Mahkamah Syariah. Oleh itu, Perayu-Perayu telah mengemukakan bantahan awal terhadap kes induk yang telah difailkan oleh Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Perbicaraan. Kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu kami ulas dan putuskan dalam rayuan ini iaitu sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menolak Permohonan Bantahan Awal Perayu-Perayu.

10) Perayu 1 menyatakan sepanjang tempoh perkahwinan dengan simati sehinggalah simati meninggal dunia pada 4 Ogos 2017, Perayu 1 tidak pernah dipanggil oleh mana-mana Mahkamah Syariah untuk apa-apa permohonan poligami simati atau diserahkan dengan apa-apa permohonan poligami oleh simati, maka adalah sesuatu yang memusykilkan bagaimana surat perakuan nikah milik Responden tersebut boleh dikatakan tulen oleh Jabatan Agama Islam sedangkan tidak terdapat perintah izin poligami dikeluarkan oleh mana-mana Mahkamah Syariah. Berdasarkan kemusykilan tersebut Perayu-Perayu percaya terdapat unsur-unsur dan elemen-elemen penipuan, kerana tidak mungkin simati yang telah berkahwin dengan Perayu 1 selama 24 tahun 9 bulan, boleh berkahwin sekali lagi tanpa mendapat perintah kebenaran berpoligami daripada Mahkamah Syariah. Oleh itu Perayu-Perayu sesungguhnya mempunyai keraguan terhadap keesahan pernikahan

Responden dengan simati kerana telah melanggar hukum syarak dan Seksyen 12, Seksyen 23(1), Seksyen 23(2), Seksyen 23(4) dan Seksyen 25 95)(a),(b),(c),(d) EUUKIS, 2003. Perayu-Perayu seterusnya menghujahkan bahawa bila mana Mahkamah Yang Mulia ini belum memutuskan sama ada perkahwinan Responden dengan simati sah atau tidak menurut hukum syarak maka nama Responden tidak boleh dimasukkan ke dalam sijil faraid kerana perkahwinan antara simati dengan Responden tersebut adalah diragui keesahannya.

11) Responden pula berhujah bahawa perintah izin poligami yang didakwa tidak diperolehi oleh simati semasa mengahwini Responden bukanlah perkara mendatori yang diperlukan untuk menjadikan akad nikah perkahwinan Responden dengan allahyarham simati sah ataupun tidak. Perkahwinan tersebut adalah sah menurut undang-undang dan hukum syarak tidak tertakhluk kepada kewujudan perintah kebenaran berpoligami. Responden juga bersetuju dengan alasan penghakiman YA Hakim di **perenggan 11 muka surat 100 Rekod Rayuan.**

“... Keperluan undang-undang berhubung kebenaran poligami ini hanya dikenakan kepada pihak lelaki yang ingin berkahwin lebih seorang isteri sahaja [rujuk seksyen 23(1) EUUKIS 2003] bukannya kepada pihak Responden selaku isteri. Sekiranya pernikahan poligami tanpa kebenaran Mahkamah sekalipun, pihak

lelaki boleh mendaftarkan pernikahan tersebut dibawah Seksyen 23(2) EUUKIS 2003 tertakhluk pada seksyen 124 EUUKIS 2003.”

12) Dalam rayuan ini kami dapati Perayu-Perayu memfailkan bantahan terhadap kes induk atas alasan bahawa Perayu-Perayu meragui pernikahan Responden dengan simati kerana tidak ada perintah kebenaran berpoligami dikeluarkan oleh mana-mana Mahkamah Syariah. Responden pula dalam pembelaannya telah mengemukakan sesalinan surat Perakuan Nikah yang telah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Petaling dengan bilangan daftar nikah 1348/2007. Surat perakuan nikah tersebut telah disahkan ketulinannya oleh Puan Rosniza binti Shahdan, Pen. Pegawai Tadbir Agama/Pendaftar Pejabat Agama Islam Daerah Petaling melalui surat bertarikh 17 Mei 2018.

13) Dalam hal ini kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa Surat Perakuan Nikah yang telah disahkan oleh Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk tersebut merupakan dokumen awam berdasarkan Seksyen 57 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.

Seksyen 57. Dokumen awam.

Dokumen yang berikut ialah dokumen awam—

(a) Dokumen yang mengandungi tindakan atau rekod tindakan—

(i) kuasa pemerintah berdaulat;

(ii) badan rasmi dan tribunal; dan

- (iii) pegawai awam, perundangan, kehakiman dan eksekutif,
sama ada bagi Persekutuan atau Negeri atau bagi negara
asing; dan
(b) rekod awam yang disimpan di Malaysia mengenai dokumen
persendirian.

Surat Perakuan Nikah dikeluarkan oleh Pendaftar apabila berpuas hati bahawa sesuatu perkahwinan tersebut boleh didaftarkan mengikut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Surat Perakuan Nikah tersebut merupakan dokumen yang membuktikan bahawa sesuatu perkahwinan adalah sah berdasarkan undang-undang dan hukum syarak. Oleh kerana ketulinan dokumen Sijil Perakuan Nikah tersebut tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak dan telah disahkan ketulinannya oleh Pendaftar yang berautoriti maka Mahkamah berdasarkan peruntukan Seksyen 43 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah, boleh memberi pengiktirafan kehakiman terhadap Surat Perakuan Nikah tersebut.

Seksyen 43. Fakta yang diberikan pengiktirafan kehakiman tidak perlu dibuktikan.

Tiada fakta yang mengenainya Mahkamah akan memberikan pengiktirafan kehakiman perlu dibuktikan

Apabila Mahkamah memberi pengiktirafan kehakiman bererti dokumen tersebut iaitu Surat Perakuan Nikah boleh dijadikan sebagai bukti bahawa perkahwinan antara simati dan Responden adalah sah di sisi undang-undang sehinggalah dibuktikan sebaliknya.

14) Dalam rayuan ini kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa tidak ada keperluan untuk Mahkamah menjalankan siasatan semula ke atas keesahan pernikahan simati dengan Responden dengan mempertikaikan isu ketiadaan perintah kebenaran berpoligami daripada Mahkamah Syariah, memadai dengan pengiktirafan kehakiman sudah cukup untuk Mahkamah berpendapat pernikahan tersebut adalah sah berdasarkan undang-undang dan hukum syarak. Tambahan pula keputusan yang dirayu adalah melibatkan kes bantahan awal dan bukannya merupakan kes pengesahan nikah. Pada hemat kami jika terdapat mana-mana pihak meragui akan keesahan sesuatu perkahwinan, tindakan yang sewajarnya ialah dengan membuat laporan kepada Pendaftar seperti kehendak Seksyen 27 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam agar tindakan siasatan boleh dimulakan.

Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal

Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap orang untuk melaporkan kepada Pendaftar tentang hal keadaan sesuatu kes dalam mana dia berpendapat bahawa sesuatu perkahwinan adalah tak sah atau bahawa sesuatu perkahwinan yang kena didaftarkan telah diakadnikahkan bersalahan dengan Enakmen ini

15) Surat Perakuan Nikah juga menjadi bukti bahawa Responden merupakan isteri yang sah kepada simati, oleh itu Responden merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai *lucus* untuk memfailkan permohonan pembatalan perintah faraid. Begitu juga dengan ketetapan

al-Quran Surah An-Nisaa' Ayat 12 berkaitan hak isteri dalam hokum perwarisan.

❦ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Maksudnya:

Dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-warisan).

(Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar

16) Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan maka kami berpuas hati menyatakan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila mengiktiraf pernikahan simati dan Responden tanpa perlu menjalankan siasatan semula dan sekaligus menolak Permohonan Bantahan Awal Perayu-Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu ditolak.
2. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes permohonan no. 10200-041-0407-2018 bertarikh 5 Disember 2018 adalah dikekalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh;

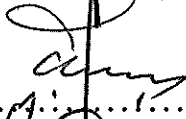


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

